



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 Reg. Delibere	Atto di citazione per riassunzione proposto dalla Fan Tv di Antonella Grasso davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione esecuzioni mobiliari. Atto di indirizzo.
Del 29/07/2022	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **29** Del mese di **Luglio**

Alle ore **13:15** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI*
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

***Premesso** che la sig.ra Antonella Grasso, già titolare della Fan Tv di Antonella Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lucia del foro di Catanzaro, ha proposto atto di citazione in Riassunzione, davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione esecuzioni mobiliari, affinché la predetta Autorità giudiziaria, provveda a rigettare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, poiché non vi è alcun problema di titolarità del titolo, così come non vi è alcun problema sulla fondatezza del credito, così come non vi è alcun problema di periculum in mora ed infine, non vi è alcun problema di impignorabilità delle somme; nel merito, provveda a rigettare l'opposizione del Comune di Squillace perché inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, e provveda a confermare l'ordinanza di assegnazione a suo tempo fatta con verbale del 22.12.2021 e, con l'effetto, confermare l'efficacia esecutiva dei titoli sottesi alla procedura n. 6825/21, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e la loro distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;*

***Ritenuto** che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

***Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

***Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Catanzaro – Sezione esecuzioni mobiliari a seguito di atto di citazione per riassunzione promosso da Antonella Grasso, già titolare della fan Tv di Antonella Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lucia, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*

2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addl,

IL SEGRETARIO COMUNALE

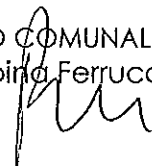
f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

